合約編號：　　（電腦軟體／硬體設備維護）

台北富邦商業銀行股份有限公司

採購合約－附約

立合約人

台北富邦商業銀行股份有限公司　　（以下簡稱甲方）

勤業眾信管理顧問股份有限公司　　（以下簡稱乙方）

關於甲方委託乙方提供維護服務相關事宜(即合約標的)，雙方同意引用民國(以下同)109年10月21日所簽訂之採購合約-主約(合約編號：00046-80190853)，並合意訂立本附約內容，以資共同遵守：

1. 合約標的

本合約標的內容明細：

1.1 績效管理系統暨績效報表平台應用系統伺服器弱點掃描修補作業，每六個月一次，施作範圍包括SIT環境與PROD環境。績效管理系統暨績效報表平台包含伺服器如下：

環境	伺服器	台數
SIT	Oracle Hyperion Foundation Server	1 台
	Oracle Hyperion Essbase Servers	1 台
PROD	Oracle Hyperion Foundation Server	1 台
	Oracle Hyperion Essbase Servers	2 台

1.2 績效管理系統暨績效報表平台伺服器(OBIEE)問題診斷排除與技術支援服務。

1.3 績管系統相關由乙方客製化設計/開發/設定之程式，包含Oracle Hyperion、APEX績管工作區，以及與績管系統介接有關的TWS排程程式、Informatica程式。

2. 維護期間

2.1 本合約經甲、乙雙方簽署後，自民國114年8月1日起生效。

2.2 本合約維護期間自民國114年8月1日 起，至 民國115年12月31日止。

3. 本合約總價款及付款方式

3.1 本合約服務以人天計價，單一人天之單價為新台幣22,260元(含稅)，本服務共計31人天，應計總價為新台幣690,060元(含稅)整。

項目	計費人天	總人天
伺服器定期保養作業	5 人天/6 個月	14 人天
問題診斷排除與技術支援服務	1 人天/月	17 人天

3.2 前述本合約總價款已包含乙方因履行本合約所得向甲方請求之所有費用及營業稅。除本合約另有約定或甲乙雙方書面同意外，乙方就本合約總價款以外之任何費用對甲方均無請求權。

3.3 付款方式

3.3.1 本合約總價款分三期支付，每期價款如下所示：

- 第一期收費於西元 2025 年 12 月 31 日後支付，計 9 人天，計新臺幣 200,340 元整(含稅)。
- 第二期收費於西元 2026 年 6 月 30 日後支付，計 11 人天，計新臺幣 244,860 元整(含稅)。
- 第三期收費於西元 2026 年 12 月 31 日後支付，計 11 人天，計新臺幣 244,860 元整(含稅)。

3.3.2 每期期末由乙方開立統一發票及出具該期服務紀錄文件向甲方請款。上開各期價款，甲方應於收到乙方發票及該期服務紀錄文件，並確認無誤後三十日內匯款或開立現金支票給付予乙方。

4. 維護服務

4.1 服務時段：

乙方應於正常上班時間(每周一到五，上午八點半至下午五點半，如遇國定假日或其他政府公告之非上班日除外)設置甲方專屬聯絡窗口，協助解決問題。

4.2 服務人天計算方式

4.2.1 到場服務：以半日人天為計算基準，一個半日人天為四小時，不足四小時部份以半日計算。

4.2.2 電話、電子郵件與遠端系統服務：以小時為計算基準，不足一小時以一小時計算。

4.3 服務記錄方式

乙方應彙整「服務人天統計表」並記錄服務內容，並經客戶簽名或使用電子郵件確認備存，作為服務時數之認定基準。

4.4 問題之提出及回應

4.4.1 問題之提出

當問題發生時，甲方應以電子郵件向維護服務專屬聯絡窗口提出問題，郵件中應充分述明操作步驟及系統訊息；若遇緊急狀況亦可以電話溝通方式先將問題解決，事後再補充電子郵件說明。

4.4.2 問題之處理及回應

乙方於服務時段接獲問題後，即進行問題分析初步判斷可能發生的原因，並於通知後一工作日內提供第一次回應，若無法排除，應於二工作日內提供第二次回應，如仍無法排除異常狀況，乙方應與甲方另行約定時間到場維修。若問題排除過程中涉及變動現行系統程式，乙方將於問題排除後出具說明文件說明修正內容。

4.5 客戶責任及服務假設條件

4.5.1 甲方提出問題時，應盡可能清楚描述產生問題的作業程序與步驟。

4.5.2 如果前一次可正常執行和問題發生的執行批次之間有任何人為異動或環境異動，甲方應主動告知。

4.5.3 當乙方服務人員前往時，操作甲方系統環境所必要之工具和連線資訊，甲方應主動備妥。

4.5.4 甲方於問題排解過程前，應主動將原系統內容和資料進行備份。若問題排除過程中產生資料遺失，不可歸責乙方。

4.5.5 若乙方服務人員有提出其他必要之協助，甲方在不違反合約內容的前提下，應予以協助。

4.6 定期保養

4.6.1 乙方至少每6個月施作定期保養乙次。乙方並應呈報定期保養維護單，詳細填載定期保養事項及問題處理狀況。

4.6.2 定期保養內容：乙方得依雙方約定之時間，進行資訊安全相關之修補及更新、檢視系統運作等工作。

4.6.3 乙方未依約定定期保養者，除經甲方認定有特殊原因或不可抗力情形外，每逾一日（不滿一日者，以一日計）應給付甲方3000元之懲罰性違約金，

且乙方仍應完成當次定期保養。

4.7 罰則

4.7.1 乙方若於服務時段無故不回應甲方提出之問題或服務要求，若逾時應計罰懲罰性違約金，每逾四小時應計罰新台幣 1000 元，不足四小時以四小時計。

4.7.2 若因乙方於維護服務過程中的操作致使甲方設備或系統運作異常而蒙受損失者，乙方應於獲悉甲方通知後四小時內派員協助問題修正，並於一日之內修復完畢，若逾時應計罰懲罰性違約金，每逾一日應計罰新台幣 3000 元，不足一日者以一日計。上述異常之原因若事後經判定非可歸責乙方者，應取消相關懲罰性違約金。

4.7.3 維護標的之原廠若發布重大安全性事件或更新發布，乙方應於知悉後 7 日內，主動通報甲方。乙方未於時限內通報者，累計每日應計罰 1000 元之懲罰性違約金，不足 1 日以 1 日計。

4.7.4 以上所述之罰則所產生之累計罰金，以本合約總價款之 20%為上限。

5. 資訊安全責任

5.1 除經甲方書面同意外，乙方及其人員（包含但不限於受僱人、代理人、使用人及履行輔助人）不得於合約標的、甲方硬體或軟體(或甲方之設備)安設任何後門、惡意攻擊或病毒程式、其他未經授權之軟體或未經甲方同意安裝之軟體，亦不得安裝任何含有遠端遙控(如:VNC, TeamViewer, Dameware, AnyDesk)、網路硬碟（如：Dropbox, eMule)、通訊軟體(如：LINE, WeChat, Telegram, WhatsApp)、VPN(如:Freegate, 無界)等類似功能之程式或軟體。

5.2 乙方及其人員履行本合約，不得有不法侵入、擷取或竄改甲方程式、資料等情事。

5.3 乙方應確實遵守甲方資訊安全之相關規範（包含但不限於甲方資訊安全政策、管理辦法）。

5.4 乙方於甲方環境之外安裝建置具連網傳輸功能之各類設備或系統時，乙方於交付甲方前，須完成下列資訊安全管理事項並提出相關證明；若係設備為原廠出廠預設之系統環境（未經乙方異動）或安裝流程係遵循甲方規定等狀況，則於甲方出具書面同意後，乙方得不適用以下 2 款約定：

5.4.1 就其提供之 Windows 平台設備(包含提供給甲方之設備、作業所需連入甲方內部之設備等)須進行全機掃毒，確認無病毒感染並提出證明。(非 Windows 平台不適用本款要求)。

5.4.2 系統安裝建置後須完成弱點掃描及相關弱點修補作業，確認已更新至最適版本或更新最適修補程式，並提出證明。

5.5 在執行本合約之服務過程中，乙方採用 Microsoft 365 提供之相關資訊服務及雲端儲存方案。乙方確認上述資訊與雲端服務設有完整帳號權限管理、加密及其他資安控制措施，相關區域資料中心設置於日本，取得 ISO 27001:2013 認證，且資安控制有效性經常接受外部稽核，以保障客戶資料之處理。

5.6 乙方或其人員如違反本條約定，乙方應給付甲方依下列約定計算之懲罰性違約金，甲方並得終止或解除本合約。如因此致甲方或甲方關係企業、客戶、員工遭受第三人請求或其他損害時，乙方應與該行為人對甲方或甲方關係企業、客戶、員工負連帶賠償責任。

5.6.1 違反第 5.1 條、第 5.2 條約定者，依本合約總價款百分之二十計算之懲罰性違約金。

6. 誠信原則

6.1 乙方聲明、擔保並承諾，乙方及其人員（包含但不限於受僱人、代理人、使用人及履行輔助人，以下同）並未且不得基於任何理由，以直接或間接方式，主動或應要求或期約給付佣金、回扣或任何不當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為（以下簡稱「不誠信行為」）。

6.2 不誠信行為之對象包含但不限於甲方之職員、受僱人、代理人、代表人、受任人、履行輔助人或前述對象之關係人（包含但不限於其配偶、父母、子女、親屬或其他關係密切之自然人或法人）、公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

6.3 乙方知悉甲方或乙方人員涉及不誠信行為時，應於法令及專業準則允許之範圍內立即據實將此等人員之身分、支付金額、方式或其他利益告知甲方，並於法令、專業準則及負有之保密義務允許範圍內提供相關證據且協助甲方調查；乙方知悉乙方人員涉及不誠信行為時，應通知甲方並立即啟動內部調查，調查結束後應將調查結果通知甲方。。

6.4 乙方或其人員違反第 6.1 條、第 6.3 條約定時，甲方得向乙方請求本合約總價款百分之十之懲罰性違約金，並自本合約應給付之款項中扣除相當於該佣金、回扣、不當利益或懲罰性違約金之金額，並得不經催告以書面逕行終止或解除本合約，且不影響甲方之損害賠償請求權。

6.5 本條各項約定於本合約屆滿、終止、解除或因任何原因失效後，仍繼續有效。

7. 其他約定

7.1 本附約之附件為本附約之一部分，與本附約具同一效力，兩者如有不一致，悉以本附約本文為準。

7.2 除第 3.2.條約定外，維護期間內，乙方同意於定期(每屆滿週年之次日)或依甲方要求提供維護紀錄文件予甲方。

7.3 甲、乙雙方同意本合約排除「採購合約-主約」第 6.1 條至第 6.10 條約定之適用。

7.4 本附約正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本乙份，正本印花由執主自貼。

7.5 甲、乙雙方同意「採購合約-主約」第 2 條所列之保密責任，於本合約期滿、終止、解除或因其他原因失效後，三年內仍有效。

7.6 任一方違反本合約而致他方受有損害者，應對他方負損害賠償責任，以乙方就

本服務所收取之總費用為損害賠償金額之上限。惟上開損害如屬人身傷害、死亡或因故意或重大過失，或乙方違反保密義務、個資條款、權利瑕疵擔保條款及委外條款所生之損害者，不在此限。

7.7 除法院判決勤業眾信或其關聯事業之成員因故意或重大過失需負賠償責任以外，勤業眾信為客戶提供專業服務所引起第三人之索賠、所負債務、成本費用，客戶同意保護本事務所及人員免受損害賠償責任。

8. 獨立性條款

8.1 甲方應就包含下列事項之一切公司管理功能全權負責：(A)做出管理決策及擔負管理功能；(B)指派具備合適技能、知識與(或)經驗之人員(資深管理階層主管為佳)對本服務進行監督；(C)評量乙方服務之充分性與結果；(D)就本服務所衍生的相關結果承擔責任及(E)建立並維持各種內部控制，包括但不限於對企業例行活動之監控。

8.2 乙方一旦發現本合約之存續可能因故損及勤業眾信、其關係企業或任一 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 會員應維持之審計獨立性者，乙方應與甲方洽談並由雙方瞭解實際情形後終止本合約。

立合約人：

甲　　方：台北富邦商業銀行股份有限公司

簽約代表人：總經理 郭倍廷

地　　址：台北市大安區仁愛路四段 169 號

統 一 編 號：03750168

中 華 民 國 114 年 7 月 15 日

乙　　方：勤業眾信管理顧問股份有限公司

負 責 人：董事長 柯志賢

地　　址：台北市信義區松仁路 100 號 21 樓

統 一 編 號：80190853

中 華 民 國 114 年 7 月 15 日